

1500389-71.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro localizado com o acusado, trazem elementos suficientes de que ele tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixa-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500389-71.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500389-71.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO LUIS FREIRE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

BRUNO LUIS FREIRE foi denunciado por incursão no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 12h10min, na Rua Betúnia, 10 Biqueira Caçamba - Chacara Maria Francisca, nesta cidade de Mauá, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, descritas no auto de exibição e apreensão (fls. 11-2) e laudo de constatação (fls. 15-21), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fls. 124 e 127) e apresentou resposta à acusação.

Testemunha arrolada pelas partes devidamente inquirida. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, sob regime penitenciário inicial semiaberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 07-10), auto de exibição e apreensão (fls. 11-2), laudos de constatação (fls. 15-21), fotografias de fls. 22-5, laudos de exame químico-toxicológico (fls. 97-102) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria

Interrogado, na fase administrativa, o réu admitiu que (sic) "estava realizando o tráfico de drogas no local dos fatos quando foi abordado pelos policiais civis desta distrital; Que, foram encontradas consigo diversas drogas (cocaína, maconha, crack e skunk) e a quantia de R\$ 111,00, o qual é proveniente da venda das drogas; Que, os policiais realizaram revista nas proximidades de onde o interrogado se encontrava e encontraram entre algumas tabuas de uma cerca ali existente, mais drogas (cocaína, maconha e crack) que estavam em uma sacola, as quais eram de sua propriedade, ou seja, quando acabava as que estava consigo ia até tal local e pegava mais para vender; Que, é seu primeiro dia no tráfico e iria ganhar R\$ 200,00 do horário das 06:00 às 18:00 horas" (fl. 06).

Sob o contraditório, inovou, alegando que estava no local para adquirir entorpecentes (mídia digital).

A versão do réu, contraditória com aquela prestada em solo policial, está isolada do conjunto probatório.

Na fase administrativa, os policiais civis historiaram que (sic) "se dirigiram ao local dos fatos, em companhia dos demais policiais desta unidade, onde existe um ponto conhecido pela frequente mercancia de drogas; Que, pelo local, trata-se da Rua Betunia, que dá acesso a uma viela, que por sua vez dá acesso a uma comunidade, conhecido ponto de venda de entorpecentes como BIQUEIRA DA CAÇAMBA; Que, a bordo de viatura descaracterizada, adentraram na referida rua, promoveram campana por cerca de 15 minutos onde puderam observar quatro indivíduos que aparentavam serem usuários de drogas, entrar e sair rapidamente daquele local; Que, após tal observação desembarcaram e promoveram a incursão policial, sendo certo que os outros policiais adentraram pelo outro lado viela, cercando o local; Que, quando da incursão, observaram um rapaz de cútis branca, magro, trajando calça jeans de cor azul e camiseta de cor azul, o qual estava no interior da viela, sentado em um sofá ali existente, sob algumas bananeiras e tinha sobre suas pernas uma sacola plástica de cor preta, sendo que ao se aproximarem de tal pessoa, o abordaram e o mesmo não esboçou reação; Que, questionado sobre o que estaria fazendo naquele local, assumiu informalmente estar ali na pratica de tráfico de entorpecentes e que receberia pelo seu turno de serviço R\$ 200,00 das 06:00h até as 18:00h; Que, em revista pessoal a que foi submetido ainda no local dos fatos, nada de ilícito foi localizado em suas vestes, porém, na sacola que trazia consigo, em seu interior foram localizadas 28

invólucros de substância semelhante a Maconha, 35 papelotes de substância análoga a Cocaína, 52 microtubos contendo substância granulada e amarelada análoga a Crack e 4 invólucros contendo substância granulada e esverdeada análoga a skunk, além da quantia de R\$ 111,00; Que, em revista nas proximidades de onde tal pessoa se encontrava, fixado entre algumas tabuas de uma cerca ali existente, estava uma outra sacola com mais drogas, a seguir discriminadas, 55 invólucros de substância semelhante a Maconha, 87 papelotes de substância análoga a Cocaína, com peso bruto de 60 gramas e 212 microtubos contendo substância granulada e amarelada análoga a Crack" (fls. 03-5).

Em juízo, o policial civil Ulisses reiterou integralmente a dinâmica do ocorrido, confirmando que o réu foi localizado em um ponto de venda de entorpecentes com uma sacola preta no colo. Nesta sacola foram localizadas diversas espécies de entorpecentes, além de dinheiro. Reafirmou, ainda, que durante a busca pelo local, em uma cerca próxima de onde o réu estava, encontraram outra sacola, com mais entorpecentes. Informalmente, o réu confessou o narcotráfico e admitiu que as drogas apreendidas naquela cerca eram destinadas ao abastecimento de sua sacola (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que o depoimento prestado em juízo pelo policial, além de plenamente coerente, está em perfeita harmonia àquele por ele prestado perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que tivesse motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu.

A versão do acusado, de que estava no local para adquirir entorpecentes, não encontra respaldo mínimo nos autos, além de ser totalmente contraditória com suas declarações em solo policial.

No mais, a quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, além do dinheiro localizado com o acusado, trazem elementos suficientes de que ele tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base 1/5 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes (certidão de fl. 50 - proc. 0008579-38.2015), bem como pela quantidade de drogas

apreendidas -122 porções de cocaína (107,7g), 264 de crack (80,8g) e 83 de maconha (144,2g), fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Além disso, quanto a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, Dje 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, Dje 02/10/2013).

Na segunda etapa, aumento a reprimenda do réu em mais 1/3, diante da reincidência específica (certidão fl. 53 - proc. 1500639-55.2019), totalizando 08 anos de reclusão e 800 dias-multa, pena que torno definitiva.

A reincidência específica justifica referida fração de aumento, já que maior o desvalor da conduta. Neste sentido, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)" (HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/02/2014 - grifo nosso).

Não incide, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

O réu, reincidente específico, deverá cumprir pena sob regime penitenciário fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Pela mesma razão não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de concessão do sursis, insuficientes para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu BRUNO LUIS FREIRE, qualificado nos autos, a cumprir pena de 08 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 800 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para a destruição da contraprova das drogas (fls. 11-2). Além disso, decreto a perda dos valores apreendidos (fl. 105), em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA